DECRETO Nº 1045/2011
DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011

"DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE/RJ."

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE**, no uso de suas atribuições legais, devidamente autorizado, de acordo com o art. 12, da Lei Municipal n.º 899, de 14 de setembro de 2009, com alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 942, de 02 de junho de 2010, e

CONSIDERANDO a elaboração do Regimento Interno do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente do Município de Iguaba Grande, pelo Conselho, conforme ata de aprovação datada de 12 de janeiro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o **Regimento Interno do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente do Município de Iguaba Grande/RJ**, previsto no anexo I, deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 21 de fevereiro de 2011.

OSCAR MAGALHÃES
PREFEITO

ANEXO I

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUABA GRANDE

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE E DA COMPETÊNCIA

Art. 1º O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, criado como órgão colegiado nos termos da Lei Municipal N.º 0899 de 14 de setembro de 2009, alterada pela Lei n° 0942 de 02/06/2010, integra o Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA e tem por finalidade assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal em assuntos de política de proteção, conservação e defesa do meio ambiente.

Parágrafo Único. A expressão Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente do município de Iguaba Grande e a sigla COMDEMA se equivalem para efeito de referência e comunicação.

Art. 2º Compete ao COMDEMA formular e fazer cumprir as diretrizes da Política Ambiental do município, na forma estabelecida no Art. 2º da Lei nº 0899/2009.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO

Art. 3º Cada membro do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente terá um suplente que o substituirá em caso de impedimento, obedecendo-se à paridade de composição do Colegiado.

Art. 4º O mandato dos membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente corresponderá ao período de dois anos, permitida a recondução.

Art. 5º A composição dos membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente dar-se-á conforme o Art.4º da Lei nº 0899/2009, alterado na forma da Lei nº 0942/2010.

Art. 6º O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente terá a seguinte estrutura funcional:

I. Presidência
II. Colegiado
III. Secretaria Executiva

Art. 7º O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente será presidido pelo responsável do órgão encarregado pelas políticas ambientais do município, conforme o Parágrafo Único do Art. 4° da Lei 0899/2009.

Art. 8º Compete ao Presidente:

I. dirigir os trabalhos do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, convocar e presidir as sessões do Plenário;
II. propor aprovação do colegiado a criação de Câmaras Técnicas e designar seus membros;

III. dirimir dúvidas relativas à interpretação das normas deste Regimento;
IV. encaminhar votação de matéria submetida à decisão do Plenário;
V. assinar as atas aprovadas nas reuniões;
VI. assinar as deliberações do Conselho e encaminhá-las ao Prefeito sugerindo os atos administrativos necessários;
VII. designar relatores para temas examinados pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente;
VIII. assinar, através de resoluções, normas ou procedimentos administrativos para o funcionamento do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente;
IX. convidar especialistas ou entidades para participarem das sessões, sem direito a voto;
X. resolver, *"ad referendum"* do colegiado os casos omissos deste Regimento.

Art. 9º O Colegiado é o órgão máximo de deliberação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, formado por todos os seus membros, titulares e suplentes, que atuarão em igualdade de condições, vedado o estabelecimento de hierarquia ou distinção de peso de seus votos, exceto o do Presidente, que além do voto comum terá direito ao voto de desempate.

Art. 10. Compete ao Colegiado:

I. elaborar e propor leis, normas e procedimentos destinados à recuperação, melhoria da qualidade ambiental, observados as legislações federal, estadual e municipal que regulam a matéria;
II. fornecer subsídios técnicos quando disponível, conforme inciso IX, para esclarecimentos relativos à defesa do meio ambiente, aos órgãos públicos, às indústrias, ao comércio, à agropecuária e à comunidade, acompanhando sua execução;
III. propor a celebração de convênios, contratos e acordos com entidades públicas e privadas com a finalidade de promover pesquisas e atividades ligadas à defesa ambiental;
IV. estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e manutenção da qualidade ambiental, visando o uso racional dos recursos naturais do município;
V. aprovar a criação de Câmaras Técnicas;
VI. identificar e informar à comunidade e aos órgãos públicos competentes, estaduais e municipais, sobre a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação, propondo medidas para sua recuperação, quando couber;
VII. atuar no sentido de estimular a sensibilização ambiental, através de seminários, palestras e debates junto às entidades públicas e privadas, utilizando, para tanto, os meios de comunicação disponíveis;
VIII. sugerir à autoridade competente a instituição de unidade de conservação municipal, visando a proteção de sítios de beleza excepcional, dos mananciais, do patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paleontológicos e de áreas representativas de ecossistemas destinados à realização de pesquisas básicas aplicadas à ecologia;
IX. concessão de títulos honoríficos a pessoas ou instituições que se houverem destacado, através de atos que tenham contribuído, significativamente, para a preservação, melhoria, conservação e defesa do meio ambiente municipal;
X. exercer outras atribuições que sejam de sua competência.

Art. 11. Cabe aos membros do COMDEMA:

I. comparecer às reuniões e debater as matérias submetidas ao Plenário;
II. propor temas e assuntos relacionados à deliberação e ação do Plenário;
III. propor a criação, alteração e dissolução de Câmaras Técnicas;
IV. propor o comparecimento de pessoas ou entidades para abordarem questões relativas às

atividades do COMDEMA;

V. requerer informações, providências e esclarecimentos à Presidência do COMDEMA; e, através desta, ao Prefeito e demais órgãos públicos ou privados, sobre matéria de sua competência;

VI. votar e apresentar questão de ordem na reunião;

VII. outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho;

VIII. propor alterações neste Regimento e pedir vistas de processos;

Art. 12. Perderá o mandato o Conselheiro do COMDEMA que, sem justificativa, deixar de comparecer a três reuniões ordinárias e/ou extraordinárias consecutivas ou a cinco intercaladas, no prazo de 12 meses, a partir da vigência deste regimento.

Parágrafo único. A justificativa de que tratam o caput serão encaminhadas ao Presidente, no prazo de 72 horas, por escrito ou meio eletrônico, as quais serão submetidas ao colegiado para efetiva concordância.

Art. 13. No caso de substituição de Conselheiro do COMDEMA, durante seu mandato, por iniciativa própria ou de seu órgão de representação no Conselho, o substituto cumprirá o período restante do mandato do substituído.

Parágrafo único. A norma contida no *caput* aplica-se também à substituição por perda de mandato.

Art. 14. A Secretaria Executiva, indicado pelo Presidente, é o órgão auxiliar da Presidência e do Colegiado, encarregado de desempenhar atividades de gabinete, de apoio técnico, administrativo e de execução de normas referentes à proteção ambiental.

Art. 15. Compete à Secretaria Executiva:

I. elaborar as atas das reuniões;

II. organizar os serviços de protocolo, distribuição e arquivos do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente;

III. elaborar o relatório anual de atividades do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, submetendo-o ao Colegiado;

IV. redigir, sob forma de Resoluções ou Moções, as deliberações do Colegiado;

V. executar outras atividades correlatas determinadas pelo Presidente ou previstas neste Regimento Interno.;

CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO

Art. 16. O Colegiado do COMDEMA poderá se reunir, ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente, por convocação de seu Presidente, ou de seu substituto na forma deste Regimento, ou, ainda, por decisão de um terço de seus Conselheiros.

§ 1°. Na primeira reunião anual, o plenário do COMDEMA aprovará o calendário de reuniões ordinárias para o ano vigente.

§ 2°. As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de setenta e

duas horas, por escrito, durante as reuniões ordinárias ou por meio eletrônico.

§ 3°. O quórum exigido para funcionamento do COMDEMA corresponde à presença da maioria simples dos membros do Plenário, vedada a representação por terceiros, salvo os suplentes regularmente indicados.

§ 4º. A presença dos convidados pelos conselheiros não será computada para efeito de constituição do quórum mínimo exigido no parágrafo anterior.

§ 5°. Não havendo quórum até à hora estabelecida para o início da sessão, será dada uma tolerância de trinta minutos para a chegada dos demais membros. Persistindo o número abaixo do quórum mínimo, lavrar-se-á termo de presença, ficando o expediente e a ordem do dia transferido para a reunião ordinária subseqüente, se o Presidente não preferir convocar reunião extraordinária.

Art. 17. As matérias a serem submetidas à apreciação do COMDEMA serão organizadas de acordo com a ordem cronológica de entrada e escala de distribuição. As decisões serão adotadas pelo voto da maioria simples dos Conselheiros presentes à reunião e só poderão ser modificadas ou revistas por 2/3 (dois terços) dos membros do Plenário nos pedidos de reconsideração, cabendo ao Presidente os votos simples e de desempate, conforme art. 9°.

§ 1º. Os pedidos de reconsideração deverão ser formulados no prazo de cinco dias úteis da publicação da decisão impugnada, através de petição fundamentada dirigida ao Presidente.

§ 2º. As votações serão abertas, registrando-se em ata a declaração nominal de voto.

Art. 18. As reuniões do COMDEMA obedecerão à pauta apresentada pelo Presidente.

§ 1º. Qualquer conselheiro poderá solicitar inclusão de matéria na pauta mediante aprovação pelo plenário, respeitada a ordem do dia previamente estabelecida.

§ 2º. As matérias incluídas na pauta que, por qualquer motivo, não forem apreciadas, deverão constar obrigatoriamente da ordem do dia da sessão ordinária seguinte.

Art. 19. Qualquer Conselheiro poderá pedir retificação da ata quando de sua votação.

§ 1º. As retificações constarão da própria ata.

§ 2º. A ata, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente, Secretária Executiva e demais Conselheiros presentes à sessão.

Art. 20. Iniciada a ordem do dia, o relator procederá à leitura de seu relatório e proferirá o seu voto fundamentado.

§ 1º. O Presidente abrirá a discussão, concedendo a palavra ao membro do COMDEMA que a solicitar.

§ 2º. Durante a leitura do relatório e voto do relator, não será permitido aparte.

Art. 21. Para cada matéria submetida à apreciação do COMDEMA haverá um relator cujo

voto, se vencido, poderá, a seu requerimento, integrar a Resolução adotada.

Art. 22. O relator terá o prazo de quinze dias, contados da data do recebimento da matéria, prorrogáveis por mais quinze dias, para apresentar seu voto que deverá ser distribuído aos demais Conselheiros com a antecedência mínima de cinco dias da sessão.

§ 1º. O relator poderá, justificadamente, requerer conversão do processo em diligência até o prazo inicial de 15 dias, finda a qual a Secretária Executiva providenciará a respectiva restituição ao relator que terá seu prazo devolvido.

§ 2º. Não sendo relatada a matéria em duas reuniões ordinárias consecutivas, o Presidente designará novo relator, salvo justificativa apresentada e aceita em sua maioria simples pelo Plenário, quando a apreciação da matéria será transferida improrrogavelmente para a sessão ordinária subseqüente.

Art. 23. A apreciação de processos constantes na ordem do dia obedecerá à seguinte disposição:

I. apreciação do parecer pelo relator;
II. discussão;
III. votação.

§ 1º. Desde que solicitado por qualquer Conselheiro e aprovado por 2/3 dos membros presentes, poderá ser dispensada a leitura do relatório cuja cópia tenha sido antecipadamente distribuída ao Colegiado, procedendo-se, porém, à leitura da(s) sua(s) conclusão(ões).

§ 2º. O relator disporá de até vinte minutos para expor seu relatório e voto, tendo, ainda, dez minutos para explicar eventual alteração de posição antes de proclamado resultado.

§ 3º. Qualquer Conselheiro poderá falar sobre a matéria em discussão durante cinco minutos, prorrogáveis, a juízo do Presidente, por mais três minutos.

§ 4º. Após as considerações finais do relator, o Presidente procederá à votação e proclamará o resultado, só admitindo o uso da palavra para o encaminhamento da votação ou invocação de questão de ordem.

§ 5º. A questão de ordem a que se refere o parágrafo anterior só poderá referir-se ao descumprimento de normas regimentais, ou legais; ou para esclarecimento das mesmas, e quando atinentes à matéria em apreciação.

§ 6º. Rejeitado o voto do relator, o Presidente designará novo relator dentre aqueles que votaram pela rejeição, para lavrar, no prazo de cinco dias, o voto, incorporando-se ao processo o voto vencido.

Art. 24. Um ou mais Conselheiros poderão formular pedido de vista da matéria incluída na ordem do dia.

§ 1º. Formulado o pedido de vista, a matéria será automaticamente retirada da ordem do dia, ficando a discussão e votação transferidas para a próxima reunião ordinária do Colegiado.

§ 2º. Considerar-se-á intempestivo o pedido de vista formulado após o encerramento da discussão do respectivo processo.

§ 3º. Em caso de pedido de vista coletiva, os conselheiros que a solicitaram, combinarão entre si o prazo de exame do respectivo processo, sem prejuízo do disposto no Artigo 20.

Art. 25. O Plenário decidirá sobre os pedidos de preferência para discussão e votação de qualquer matéria incluída na ordem do dia.

Art. 26. Os votos dos Conselheiros deverão ser transcritos em ata, consignando-se o autor.

Art. 27. Das reuniões ordinárias e extraordinárias serão lavradas atas assinadas pelos membros do COMDEMA presentes, distribuídas cópias aos conselheiros e arquivadas por ordem cronológica, ficando sob a responsabilidade da Secretaria Executiva.

Art. 28. O COMDEMA poderá convidar técnicos, especialistas e/ou representantes de instituições com atuação na área ambiental, para participar das suas reuniões possibilitando aos mesmos emitir parecer sobre assunto de sua especialidade.

Art. 29. As deliberações do plenário serão tomadas por maioria simples dos presentes, cabendo ao Presidente ou seu substituto na forma deste Regimento, no caso de empate, o voto de decisivo.

Art. 30. As deliberações de competência do COMDEMA, no que couber, serão aprovadas por Resoluções, assinadas pelo Presidente ou seu substituto, na forma deste Regimento, e numeradas cronologicamente.

Parágrafo Único. As demais decisões serão formalizadas através de pareceres ou enunciados que, aprovados pelo Plenário, serão assinados pelo Presidente ou seu substituto, na forma deste Regimento, e numerados cronologicamente.

Art. 31. Todas as Resoluções aprovadas pelo COMDEMA serão publicadas no próximo Diário Oficial do Município, podendo, eventualmente, serem divulgadas através de outros meios de comunicação de acesso ao grande público.

Parágrafo único. Os pareceres ou enunciados serão encaminhados aos interessados, para efeito de orientação no tocante à adoção de medidas que visem à defesa e preservação do Meio Ambiente.

CAPÍTULO IV
DAS CÂMARAS TÉCNICAS

Art. 32. O COMDEMA criará Câmaras Técnicas constituídas pelos seus membros e/ ou suplentes para auxiliar, assessorar, examinar e relatar ao plenário assuntos de sua competência.

Parágrafo Único. Para o funcionamento das Câmaras Técnicas o Plenário do COMDEMA estabelecerá regras específicas, desde que aprovadas pela maioria simples de seus membros e obedecendo a este regimento.

Art. 33. Compete a cada uma das Câmaras Técnicas, observadas as suas respectivas atribuições:

I. elaborar e encaminhar ao Plenário propostas de normas para proteção ambiental, observada a legislação pertinente;
II. pronunciar-se sobre consulta que lhe for encaminhada;
III. relatar e submeter à aprovação do Plenário, assuntos que lhes forem pertinentes;
IV. examinar e pronunciar-se, quando para tal solicitada pelo Presidente ou pelo Plenário, sobre os recursos administrativos interpostos contra a imposição de penalidades, apresentando relatório ao Plenário;
V. convidar especialistas para assessorá-las em assuntos de sua competência.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 34. O COMDEMA poderá se fazer representar em eventos que tratem de assuntos de sua competência, dentro ou fora do Município de Iguaba Grande, através da Presidência, da Secretaria Executiva ou, por indicação.

Art. 35. O Presidente do COMDEMA fica autorizado a adotar todas as medidas necessárias ao pleno exercício das atribuições do Conselho, respeitadas a competência e as responsabilidades dos órgãos que o compõem.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Art. 36. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo COMDEMA, na forma de deliberação do Plenário, observadas as formalidades legais e regulamentares pertinentes.

Art. 37. Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Iguaba Grande, 21 de fevereiro de 2011.

OSCAR MAGALHÃES
PREFEITO